

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นางสาว ทองคำ แสง สุรินทร์ โจทก์
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 13/2530 บริษัท เกษตร กลการ จำกัด จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน
พ.ศ.2515 มาตรา ข้อ 47

คำเตือนเรื่องขาดงานที่นายจ้างเคยตัดเงินเดือนลูกจ้างก่อนการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานครั้งเกิดเหตุอันเป็นมูลเลิกจ้างนานเกือบ 4 ปี ถือว่าเป็นระยะเวลาเนิ่นนานเกินสมควรและสิ้นผลแล้ว.(ที่มา-ส่งเสริมฯ)

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างประจำ ต่อมาจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่มีความผิด จึงขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์

จำเลยให้การว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะโจทก์ขาดงานอันเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยและจำเลยเคยตักเตือนโจทก์เป็นหนังสือในเรื่องขาดงานมาแล้ว 1 ครั้ง จึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า โจทก์ขาดงานเพียงวันเดียว จำเลยไม่มีสิทธิเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยตามฟ้องแก่โจทก์

จำนวนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า '...ที่จำเลยอุทธรณ์ว่าการที่โจทก์ขาดงานในวันที่ 7 มิถุนายน 2529 เป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย แม้จะมีใช่เป็นความผิดในกรณีร้ายแรงแต่โจทก์ก็เคยฝ่าฝืนระเบียบเช่นนี้มาก่อนและจำเลยได้ตัดเตือนเป็นหนังสือแล้ว โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยนั้น...ได้ความว่าโจทก์ได้ยื่นใบลากิจเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2529 โดยไม่ได้ยื่นใบลาก่อนล่วงหน้า 1 วันตามระเบียบเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย จำเลยจึงไม่อนุญาตและถือว่าโจทก์ขาดงาน เห็นว่าการที่โจทก์ลากิจโดยไม่ได้ยื่นใบลาก่อนหน้าก่อนให้ถูกต้องนั้นจะถือว่าเป็นการขาดงานตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยข้อ 6.3 หรือไม่ก็ตาม แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าจำเลยเคยตัดเตือนโจทก์เกี่ยวกับการขาดงานในครั้งก่อนเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2525... ซึ่งเป็นเวลาห่างกันกับครั้งนี้เป็นเวลาเกือบ 4 ปี เมื่อได้พิจารณาถึงพฤติการณ์ที่โจทก์ฝ่าฝืนข้อบังคับฯ ของจำเลยครั้งหลังนี้ประกอบกับระยะเวลาของคำเตือนดังกล่าวมาแล้ว เห็นว่าคำเตือนของจำเลยเป็นระยะเวลาเนิ่นนานเกินสมควรและสิ้นผลแล้ว จึงไม่เป็นเหตุที่จะนำมาเป็นข้อพิจารณาสำหรับการเลิกจ้างในการฝ่าฝืนข้อบังคับฯ ในครั้งหลังนี้ได้ ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2839/2528 ระหว่างนายนะรบ สิมุติ โจทก์ บริษัท เอ. เอส. เอ. อินดัสทรี จำกัด จำเลย กรณีของโจทก์จึงไม่ต้องด้วยข้อยกเว้นที่จำเลยจะเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงานลงวันที่ 16 เมษายน 2515 ข้อ 47 ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์นั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน'.

(จำนอง นิยมวิภาต-junท์ จันทรวงศ์-สินวล คงลาม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ